

주의 요구 / 시정 요구 / 개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 지적폐쇄 국유재산 및 권리보상 관리 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 같은 세칙 제25조 제1항 제3호 및 제6호에 따라 국유 재산 업무 관련 내규 관리 및 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

도시개발사업의 시행방식은 [표 26]과 같이 토지를 전면 수용하여 현금으로 보상하는 수용방식과, 종전 토지를 환지로 교부하여 권리를 이전하는 환지방식 등이 있다.

[표 26] 도시개발사업 시행방식별 특성

구분	수용방식	환지방식
보상 방식	종전토지 보상 후 시행자가 조성된 토지 매각	종전 토지 소유권 유지 상태에서 사업비 부담 후 조성된 토지로 환지하고, 잔여 조성 토지(체비지)는 시행자가 매각하여 사업비 총당
장점	토지 보상 후 사업추진 용이 시행자의 개발방향 목표 유지	초기 사업비 절감 토지소유자에게 개발이익 분배
단점	초기 사업비 과다 소유권 손실에 따른 민원 발생	체비지 매각 전까지 사업비 조달이 어려우며, 체비지 매각 시 부동산 경기에 민감

자료: 「수용, 환지 혼합형 개발사업 실행방안 연구 보고서(LH 토지주택연구원, 2021.)」 재구성

환지방식의 도시개발사업은 [표 27]과 같이 도시개발구역 지정, 도시개발사업 시행, 후속절차 등을 거치는데,

[표 27] 환지방식 도시개발사업의 주요단계

단 계	내 용	비 고
1. 도시개발구역 지정 등	도시개발 구역 설정 및 개발계획 확정	동의, 고시, 공람
2. 도시개발사업 시행		
조합설립 인가	지정권자는 조합이 사업시행자 역할 수행토록 승인	동의, 고시, 공람
실시계획 인가	지정권자는 사업시행자가 수립한 세부 실행계획 승인	고시, 공람
환지계획 인가	사업시행자는 토지교환 및 재분배 계획인 환지계획을 수립하고 인가권자 승인	통지, 고시, 공람
환지에정지 지정	시행자는 환지계획에 따라 토지소유자에게 돌아갈 환지에정지 지정	통지, 공고
공사완료 및 준공검사	도시개발사업 공사 및 지정권자의 준공 검사 실시	공고
3. 후속절차		
환지처분	시행자는 준공검사 완료 후 60일 이내 환지처분 실시	통지, 공고, 공람
등기촉탁 및 대장폐쇄	시행자는 환지처분 공고 후 14일 이내 등기촉탁 신청	-
청산금 교부 및 징수	시행자는 환지처분일로부터 1년 이내 청산금 교부 및 징수를 완료해야 하며, 소멸시효는 5년	-

사업에 포함된 국유지의 경우 공공시설용지 편입 등 사유로 무상귀속 되거나, 무상귀속 대상이 아닌 경우에는 청산금을 교부받는 방식 등으로 권리를 이전하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「도시개발법」(이하 ‘도시법’이라 한다.) 제4조 제4항에 따르면 환지 방식의 도시개발사업 개발계획 수립 시 토지면적의 3분의2 이상에 해당하는 동의를 받아야 하지만,

도시법 시행령 제6조 제5항에 따르면, 국공유지를 제외한 사유지 대하여 동의를 받아야 하고, 혹시 미달하게 될 경우에만 국·공유지 관리청의 동의를 받도록 되어 있다.

선정 및 조합 설립 인가 등의 경우에도 이와 동일한 동의 요건을 규정⁶²⁾하고 있는데, 이는 개발사업의 동의 의사를 우선적으로 확보하라는 입법 취지로 판단된다.

한편, 도시법 제29조 제3항에 따르면 환지 계획의 인가를 신청할 경우 토지 환지 계획의 기준 및 내용 등을 알리도록 되어 있으며, 환지 예정지 지정 및 환지처분 시에도 이를 알리도록 되어 있다.

그러나 판례⁶³⁾에 따르면, 환지처분은 개별통지의 누락 여부와 무관하게 환지처분 공고라는 표시 행위에 의해 성립하며, 공고 익일부터 종전 토지의 권리가 환지로 이전되는 법률효과가 발생한다고 되어 있다.

도시법 제43조 제1항에 따르면 지처분 공고 후 14일 이내 등기촉탁을 하도록 되어 있고, 「도시개발업무지침」 제9장에 따르면 환지처분 공고 후 1년 이내 청산금을 교부하도록 규정하고 있다.

62)

63)

이러한 법적 절차에 따르면 환지처분 공고라는 단일한 행정행위로 인해 토지 소유권의 권리변동이 자동으로 발생하고, 이후 일정기간 내에 등기 촉탁 및 청산금 교부가 순차적으로 이루어지는 구조를 가지고 있다.

도시개발사업은 장기간에 걸쳐 진행되는 특성으로 인해 빈번한 담당자 교체가 발생되며, 사업진행 과정에서 해당 국유재산의 관리청이 이관되는 경우도 발생한다. 특히, 도시법상 국유지는 동의 절차에서 제외되거나 통지 누락이 발생할 가능성이 있어, 사업 편입 사실을 적기에 파악하는데 체계적 한계가 존재한다.

이러한 법적·절차적 특성으로 인해 도시개발사업 편입 사실에 대한 인지 지연이 발생할 수 있으며, 환지처분 시 청산금 수령과 무관하게 소유권 등기가 이전되는 특성상 편입된 국유재산에 대한 철저한 관리가 필요하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경기지역본부 소관 국유재산 중 지적정보가 폐쇄되어 지적불부합 상태인 국유지를 점검한 결과,

(1) 도시개발사업 편입 국유재산 관리 및 지적폐쇄 사실 인지 소홀

① 도시개발사업 편입 국유재산의 부적정 관리

‘△△도 △△시 △△동 xx-xx’ 등 국유지 15건의 경우, 2022. 8. 5. 시행사인 ‘○○○지구 도시개발사업 조합’에서 공사로 매수신청서를 제출하였고, 2023. 9. 7. 환지처분 공고됨에 따라 2023. 11. 27. 국유재산 처분

승인⁶⁴) 및 매각가격을 결정(2,583,371,500원)하여 시행사 측에 매각대금 납부 안내(2023. 12. 4.)를 하였는데

시행사의 환지청산금을 받지 못한 상태에서 2024년 1월 ‘토지개발사업’을 사유로 등기가 폐쇄(환지처분일로부터 14일 이내 등기촉탁)되었고, 시행사의 환지청산금 교부 기한(2024년 9월, 환지처분일로부터 1년)이 도과하였으나 담당자 변경 등의 사유로 이를 인지하지 못하였다.

그런데 지역본부는 ‘ 2지구 도시개발사업 환지청산금 미회수⁶⁵)’ 건을 계기로 환지방식 도시개발사업 편입 국유지 현황을 자체 조사하던 중,

본 건을 확인하여 납부 독촉(2025. 3. 31.) 및 사업시행자 예금 및 조합사무실 임차보증금을 가압류(2025. 4. 23.) 하고, 국유재산지원처로 손해배상 청구 소송을 의뢰(2025. 5. 8.) 하였다.

그러나 지원처는 이미 조합이 해산(2024. 4. 20.) 되었고 등기된 청산인(조합장)이 파산 신청을 할 수 있으므로 회수 실익있는 청산인의 재산이 발견될 경우에 제소하는 것이 타당하다는 의견을 회신(2025. 5. 20.) 하였으며, 이로 인해 청산금 회수는 현재로서 불확실한 상황으로 확인되었다.

64) 처분기준: 「도시개발법」 등에 따른 환지 - 공사(부점장) 승인사항

65) 2지구 도시개발사업 환지 청산금 미회수

- 관련 국유지: △△시 △△동 xxx-xx 등 xx필지 (청산금 1,366백만 원)
- 추진경과: 도시개발사업 공사완료(2022년 5월) 및 환지처분 공고(2022년 7월)가 완료되었으나, 청산금을 교부받지 못한 사실을 2025년 1월 인지함
- 발생원인: 사업시행자(조합)가 「도시개발법」 상 통지절차 미이행
- 조치내용: 사업시행자 소유 체비지 가압류 실시 등 보전조치

자료: 경기지역본부 환지청산금 미회수 관련 보고자료 (2025.2.14.) 재구성

이와 같이 환지청산 대상임이 확인되었고 환지처분공고일이 경과함에 따라 소유권은 이전되었으나, 감사일 현재까지 청산금을 수령하지 못하고 있는 국유지 89필지가 [표 28]와 같이 확인되었다.

[표 28] 환지청산금 미수령 국유지 현황

(단위: 필지, 백만 원)

No	사업명	국유지	환지처분 공고일	환지청산금
계		89		6,037
1	“기재 생략”	2	2020.12.30.	11
2		49	2022.07.14.	1,366
3		15	2023.09.07.	2,583
4		24	2024.12.04. ⁶⁶⁾	2,077

② 도시개발사업 등으로 인한 지적폐쇄 사실 미인지

‘△△도 △△시 △△동 xxx-xx (xx㎡, 도로)’ 등 5필지의 국유지는 지역 본부 점검 시 ‘○○역세권 도시개발사업⁶⁷⁾에 편입된 것으로 확인되어 청산금 대상여부 등을 시행자인 ○○시에 문의(2025.3.19.)한 사실이 확인되었는데,

금번 감사결과 해당부지 인근 25개 필지도 동일한 시기(2024년 4월)에 동일한 사유(토지개발사업)로 토지대장 및 등기사항전부증명서가 폐쇄된 것이 확인되어 ○○시에 30개 필지에 대해서 재문의(2025.8.29.)한 사실이 확인되었다.

66) 매수신청서 접수 (2025. 4. 9.), 청산금 교부 청구 (2025. 6. 18.)

67) 환지처분 공고 (○○시 공고 제2024-133호, 2024. 4. 23.)

이처럼 지역본부에서 국유iN상 미처분 상태로 관리 중인 국유재산 중 이미 지적정보가 폐쇄되었고 등기 또는 토지대장상에는 폐쇄 사유가 ‘개발사업⁶⁸⁾’인 국유지 308필지가 [표 29]과 같이 확인되는 등

[표 29] 개발사업 등으로 지적정보가 폐쇄된 국유지 현황

(단위: 필지, 백만 원, m²)

No.	사업명 ⁶⁹⁾	국유지	대장가격	대장면적
	계	308	19,101	68,628
1	“기재 생략”	2	3	11
2		49	496	3,514
3		15	718	1,174
4		24	332	2,131
5		30	1,593	8,027
6		30	682	6,990
7		19	1,524	10,445
8		19	1,393	1,202
9		15	4,297	3,481
10		12	213	1,271
11		10	871	7,142
12		8	1,275	745
13		7	115	636
14		7	628	2,884
15		5	1,868	679
16		5	195	2,074
17		4	178	704
18		3	75	747
19		2	10	90
20		1	30	81
21		1	15	16
22		1	5	2
23		1	86	71
24		1	3	6
25		1	21	102
26		36	2,475	14,403

68) 등기전부사항증명서 또는 토지대장의 폐쇄사유가 ‘개발사업’ 또는 ‘구획정리’등인 경우

지역본부에서 관리중인 국유지 52,298건 중 1,069(2.0%)건의 지적정보가 없는 것으로 [표 30] 및 [별지 12] “지적폐쇄 국유재산 명세”와 같이 확인되었다.

[표 30] 관리 중인 국유재산 중 지적폐쇄 재산 현황

(단위: 필지)

개발사업 (a1)	지적재조사 (a2)	행정구역 명칭변경 등 (a3)	확인불가 ⁷⁰⁾ (a4)	계 (A=a1+a2+a3+a4)
308	26	106	629	1,069

이는 지적정보 변동 등을 선제적으로 파악할 수 없는 시스템적 제약이 있고, 실태조사를 통하여 개발사업 편입 중임을 인지하였음에도 불구하고 폐쇄사유 및 권리보상 대상 여부를 파악하기 위한 후속조치를 철저히 하지 않은데 기인한다.

특히 지적정보가 상실된 국유재산에 대하여 권리관계를 정확히 파악하여 청산금 등 회수 대상은 신속히 권리보전 조치를 취하고, 무상귀속⁷¹⁾ 등으로 회수 대상이 아닌 재산은 대장정리를 통해 국유재산 관리의 정확성을 확보하여야 함에도 불구하고 이를 적시에 이행하지 않아,

국유재산의 체계적 관리에 차질을 초래하고 청산금 등 정당한 권리보상을 확보하는 데 지장을 초래하고 있다.

69) 세부조서가 확인되지 않는 경우, 과거 실태조사 등을 참고하여 사업명을 추정함

70) 공부(등기사항증명서, 토지대장)는 존재하지만 GIS 지적정보는 부존재하여 지적정보 생성을 요구해야 하거나, 공부상 폐쇄 사유가 기재되어 있지 않은 경우

71) 협의주체: 행정재산 (조달청), 기획재정부 소관 일반재산 (한국자산관리공사, 2018년 7월부터)

③ 환지청산금 미수금 계리 누락

도시개발사업 편입 후 환지처분 공고까지 완료된 국유지의 경우 소유권은 이미 사업시행자에게 이전되었음에도 국유iN 상으로는 처분되지 않은 자산으로 관리되고 있으며, 환지청산금 역시 '미수금'으로 계정처리 되지 않고 있는 사실이 확인되었다.

이는 국유iN 상 매매계약 절차가 선행되어야 미수금이 인식되는데, 환지청산의 경우 계약금 납부가 없어 계약 자체를 성립시키지 못하고 있어 미수금 관리가 이뤄지지 않는 데 원인이 있었다.

결국 재산소유를 관리하는 등기는 이전되었으나 국유iN에는 자산으로 남아 불일치가 발생하고, 등기 이전으로 발생한 청산금 채권은 미수금으로 계상되지 않아 관리가 이루어지지 않고 있는 것으로 확인 되었다.

국유재산은 환지처분 공고와 동시에 소유권 이전의 법률효과가 발생 하는바, 청산금이 교부되지 않은 상태에서 별도의 미수금 계상 없이 관리 하는 것은 청산금 권리행사가 지연되거나 소멸시효 완성 등으로 국유재산의 권리 회수가 누락될 우려가 있다.

(2) 도시개발사업 환지청산 업무절차 및 관리체계 미비

① 환지청산 업무절차와 기존 국유지 매각절차 간 차이

일반적인 국유지 매매절차는 '처분승인 → 매매계약 체결 → 잔금 완납 → 소유권 이전' 순서로 진행되는 반면, 환지청산의 경우 '환지처분 공고 → 14일 이내 등기촉탁 → 청산금 징수' 순서로 진행되어 기존 업무절차와 상이한 구조를 가지고 있다.

환지방식의 도시개발 시행방식은 혼하지 않아 환지청산 예정 국유지에 대한 체계적 관리방안이 부재한 상황이며, 환지청산금의 적절한 관리를 위한 표준화된 업무절차가 마련되지 않았다.

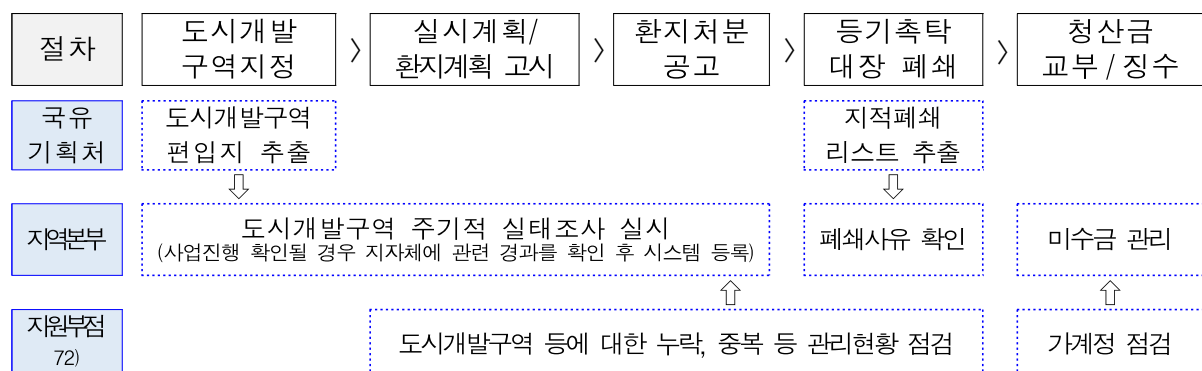
② 도시개발사업 편입 및 지적폐쇄 재산에 대한 관리체계 미비

도시개발사업은 장기간 진행되고 계획이 수시 변경되므로 개별 담당자가 담당 국유지 변동에 파악하는데 한계가 존재한다. 현재 토지이용계획 정보를 월1회 국토교통부로부터 수신하여 국유iN에 반영하고 있으나, ‘도시개발구역’으로 지정된 국유지에 대한 별도 추출 및 실태조사 체계가 구축되지 않은 상태이다.

또한, GIS 지적정보를 매월 수신하고 있음에도 불구하고, 지적 폐쇄된 국유지에 대한 체계적 점검 절차가 부재하여 도시개발사업 편입 등 권리 변동 사실을 사후에 확인하는 구조적 한계가 존재한다.

따라서 매월 수신되는 정보를 활용하여, 도시개발 편입 국유재산을 추출 및 실태조사를 강화하고, 폐쇄된 지적정보가 있을 경우 이를 사후적으로 점검하여 대장정보를 현황과 맞게 관리하고 권리보상 누락 등을 방지토록 관리체계를 [그림 9]과 같이 개선할 필요가 있다.

[그림 9] 환지방식 도시개발사업의 관리체계 개선 (안)



③ 국유iN ‘환지계획’등록 활용 부진

국유iN에 환지계획을 등록하는 화면이 구성⁷³⁾되어 있지만 최근 5년 동안 전 지역본부에서 5건⁷⁴⁾의 환지계획만 등록되는 등 활용도가 낮은 사실이 확인되었는데,

환지처분 진행상황을 모니터링하고 권리보전 조치를 적시에 이행할 수 있도록, 환지계획을 국유iN에 등록하고 체계적으로 관리하는 내용을 내규 또는 매뉴얼에 반영할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, ‘**□□□□2지구 환지청산금**’ 건을 인지한 후 자체점검 및 직원 교육실시 등 관리강화를 위해 노력했다고 설명하였다. 또한, 도시개발사업의 특성상 본사 차원의 점검체계와 시스템 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다. 국유재산기획처는 환지청산금 관련 체계와 시스템 개선 필요를 수용하였으며, 이미 발생된 지적폐쇄 재산 등 지적불부합 재산 정리 및 예방을 위한 전담조직 구성을 협의하겠다는 의견을 제시하였다.

72) 국유본부 지원부서간 업무분장에 대한 검토 필요

73) 부동산 > 계획관리 > 환지·지적재조사 계획 자료등록/조회

74) 전북지역본부 1건, 광주전남지역본부 4건

4. 조치할 사항

사장은 도시개발사업 환지청산금 관련 인계인수 절차 및 회수 업무를 부주의하게 처리한 경기지역본부 ○○○ 팀장 등 3명에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.

경기지역본부 본부장은 도시개발사업 편입 국유지 관리 시 권리보상 누락이 발생하지 않도록 업무처리에 유의하고, 환지처분 이후 발생한 권리 변동은 시스템에 반영하시기 바라며, (주의)

도시개발사업 편입 국유지의 현황을 정확히 파악하고, 미수령 청산금은 권리보전 조치를 취하며, 지적폐쇄 재산 1,069건은 사유를 확인하여 대장정보를 정리하시기 바랍니다. (시정)

국유재산기획처장은 ❶ 환지청산금 등을 '미수금'으로 인식할 수 있도록 국유iN을 개선하고, ❷ 토지이용계획·지적정보를 활용한 점검절차를 마련하며, ❸ 도시개발구역 등으로 지정된 국유지에 대해선 실태조사를 강화하고 ❹ 환지계획 및 청산 관련 사항이 국유iN에 등록·관리될 수 있도록 내규 또는 매뉴얼을 정비하시기 바라며, (개선)

전 지역본부 대상으로 지적폐쇄된 재산을 파악하여 폐쇄사유를 명확히 확인하고, 환지청산금 미수령 등 권리행사가 누락된 사례가 있는지 점검 후 대응방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)